

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Tímto využívám svého práva podat připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v části vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. Návrh dle mého názoru zásadním způsobem zasahuje do prostředí, ve kterém žiji, a níže uvádím konkrétní důvody svého nesouhlasu.

Odůvodnění námitek:

1. Umístění na vrcholcích zesiluje vizuální dopad

Námítkou je, že akcelerační oblasti AOV 51, 62 a 63 jsou umístěny právě v exponovaných vrcholových polohách, což zesiluje jejich vizuální i psychologický dopad na obyvatele níže ležících obcí. Tím, že turbíny vyrostou na horizontech, jejich celková viditelnost v sídlech v údolích dosahuje stovek metrů nad střechy domů. Obyvatelé je budou vidět z oken, zahrad i návsí. Jde o trvalou zátěž, která zhorší pocit klidu ve veřejných i soukromých prostorách.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

2. Návrh nezohledňuje úvodní charakter území

Nesouhlasím s tím, aby jižní Plzeňsko bylo přetvořeno z venkovské krajiny na krajinu průmyslově-energetickou. V dokumentaci chybí jasné odůvodnění, proč právě tato venkovská krajina má nést tak vysokou zátěž energetické infrastruktury. Není zpracována ani úvaha o tom, jaký podíl venkovských krajín v ČR by mohl být zachován pro klasické funkce (zemědělství, bydlení, krajinná zeleň) ve světle této a budoucích podobných změn.

Právní podklad: Princip udržitelného rozvoje; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; směrnice SEA 2001/42/ES.

K obdobnému závěru dospívají i odborné studie, mj.: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

3. Vzdálenost od obytné zástavby není dostatečně řešena

Vznáším námitku proti tomu, že návrh dostatečně neřeší minimální vzdálenost větrných elektráren od obytné zástavby v obcích jižního Plzeňska. V mnoha evropských zemích jsou stanoveny minimální odstupy turbín od obytné zástavby v řádu kilometrů, právě s ohledem na ochranu zdraví. Návrh akceleračních oblastí přitom umisťuje VTE do nepřiměřené blízkosti obcí, aniž by srovnatelnou ochrannou vzdálenost garantoval.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip prevence.

4. Návrh omezí roli obecních územních plánů

Nesouhlasím s tím, že akcelerační režim de facto omezí možnost obcí prosazovat své vize prostřednictvím obecních územních plánů. Pokud bude lokalita zařazena mezi akcelerační oblasti, omezí se prostor obecních územních plánů koridorovat či regulovat výstavbu VTE. Tím dochází k vyprázdňení role obcí jako hlavních nositelů územního rozvoje.

Právní podklad: Stavební zákon č. 283/2021 Sb.; zákon č. 128/2000 Sb.; čl. 8 Ústavy ČR.

5. Lokality vykazují více střetů, než RED III připouští

Vznáším námitku proti zařazení do akceleračního režimu, protože AOV 51, 62 a 63 vykazují více střetů (krajina, druhy, kumulace), než směrnice RED III pro akcelerační oblasti připouští. Pokud lokalita zasahuje do biokoridorů, lokalit chráněných druhů a oblastí citlivých na krajinný ráz, nelze ji považovat za vhodnou pro zjednodušený režim povolování. Tato klíčová podmínka pro vymezení akcelerační oblasti není v dokumentaci prokazatelně splněna.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 114/1992 Sb.; Natura 2000.

6. Princip minimalizace zásahů byl ignorován

Nesouhlasím s tím, že byl porušen princip minimalizace zásahů do volné krajiny. Princip minimalizace zásahů ukládá hledat varianty s nejmenším možným dopadem na krajinu a obyvatele. V tomto případě byly do akceleračního režimu zařazeny lokality bezprostředně nad obytnými sídly a v hodnotné kulturní krajině, namísto preferenčních narušených ploch.

Právní podklad: Princip minimalizace zásahů; směrnice RED III; § 18 stavebního zákona.

7. Obce nebyly partnerem, ale adresátem návrhu

Námitkou je, že obce jižního Plzeňska byly v procesu adresátem, nikoli partnerem návrhu. Místo aby s nimi byl výběr lokalit konzultován v rané fázi, byly obce postaveny před hotovou věc. Tím byl popřen princip samosprávy a její odpovědnosti za rozvoj území.

Právní podklad: Čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; Aarhuská úmluva.

8. Biokoridory jsou návrhem narušeny

Nesouhlasím s vymezením akceleračních oblastí v blízkosti regionálních a místních biokoridorů územního systému ekologické stability. Návrh AO přímo nebo nepřímo zasahuje funkčnost biokoridorů a biocenter v dotčeném území. Posouzení dopadů na ÚSES je v dokumentaci pouze formální a nevypořádává konkrétní funkce jednotlivých prvků systému ekologické stability.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb. (§ 4); vyhláška č. 395/1992 Sb.; princip prevence.

9. Nevratné narušení charakteru kulturní krajiny

S vymezením akceleračních oblastí pro větrné elektrárny v navržené podobě nesouhlasím, neboť dojde k nevratnému narušení charakteru kulturní krajiny jižního Plzeňska. Jižní Plzeňsko si dosud zachovalo otevřené horizonty, drobnou mozaiku polní krajiny a kulturní krajinné dominanty (kostely, kapličky, návsi). Soubor větrných elektráren o výšce do 250 metrů by se stal dominantou na úkor stávající kulturní dominanty obcí. Jde o trvalý zásah na desetiletí, který nelze technicky kompenzovat.

Právní podklad: § 12 a § 18 zákona č. 114/1992 Sb.; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny.

10. Posun problémů na investora není záruka pro občany

Nesouhlasím s tím, aby řešení zásadních otázek bylo přeneseno na investora v dalších fázích. Pokud je řešení hlukových studií, biologických průzkumů či monitoringu úhynů přeneseno na budoucího investora, vzniká riziko střetu zájmů. Tyto klíčové podklady by měly být součástí transparentního územně plánovacího procesu, ne dodatkem placeným investorem.

Právní podklad: Princip transparentnosti; správní řád č. 500/2004 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

Tímto uplatňuji své právo občana být slyšen a žádám, aby mé připomínky vedly k vypuštění akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu.

V dne

Podpis: